



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

N. R.G. 33341/2019

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33341/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12 ottobre 2022, vertente

TRA

Parte_1, c.f. *C.F._1*, nata a Roma il 5.08.1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Corleto, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

- ***ricorrente***

E

Controparte_1, c.f. *C.F._2* nato a Roma, il 31.07.1958;

- ***resistente contumace***

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, **Parte_1** adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: 1) dichiarare *ex novo* la separazione personale dei coniugi; 2) autorizzare i coniugi a vivere separati; 3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Roma, alla Via V. Petra, n. 155; 4) disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia **Per_1** con collocazione e residenza presso l'abitazione materna; 5) regolare le modalità di frequentazione paterna con la figlia, nel senso che **Per_1** possa vedere il padre: *"... un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e fino alla sera alle ore 21,00, nonché per dieci giorni durante il periodo estivo, da concordarsi fra i coniugi entro il 30 giugno 2019, in ogni caso ne rispetto dei reciproci impegni e, soprattutto, in base alla personale volontà della suddetta figlia"*; 6) condannare l' **CP_1** al pagamento in favore della **Pt_1** del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo redatto in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 7) porre a carico dell' **CP_1** il versamento della somma di euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia **Per_1** 8) porre a carico dell' **CP_1** il versamento della somma di euro 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento della moglie; 9) condannare l' **CP_1** al versamento in favore della **Pt_1** della somma di euro 17.371,45, pari al 50% del debito alla data del 31.05.2019 nei confronti della **Controparte_2** .

All'udienza presidenziale del 1.10.2019 comparivano entrambe le parti: la ricorrente, assistita dal proprio procuratore, si riportava agli scritti difensivi; il resistente, non costituito, veniva sentito liberamente.

All'esito, il Presidente f.f. – ritenuta necessaria l'audizione della figlia della coppia – rinviava per l'incombente all'udienza del 6.11.2019.

Espletata l'audizione della figlia **Per_1** già all'epoca maggiorenne, entrambe le parti chiedevano breve rinvio e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.01.2020.

Alla predetta udienza, la parte ricorrente dichiarava di aver lasciato la casa coniugale, ove era rimasta a vivere la figlia con il padre, e rinunciava alle domande relative all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento della figlia, ferma la domanda di mantenimento per sé.

Il Presidente f.f. riservava i provvedimenti provvisori e, con ordinanza del 29.1.2020, a scioglimento della riserva, così provvedeva: autorizzava i coniugi a vivere separati e determinava in euro 200,00 il contributo mensile dovuto dall' **CP_1** per il mantenimento della moglie; nominava sé stesso quale Giudice istruttore e rinviava la causa all'udienza del 16.09.2020.

Con ordinanza del 10.11.2021, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.4.2022 (poi differita al 12.10.2022).

All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Sulla riconciliazione e sulla domanda di separazione

Le parti hanno contratto matrimonio in data 19.09.1999, unione dalla quale è nata la figlia *Per_1* (n. il 19.9.2001).

Con decreto di omologazione dell'intestato Tribunale n. cronol. 310/2009 del 9.1.2009 le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di seguito riportate: a) affidamento condiviso della figlia *Per_1* ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna; b) modalità di frequentazione del padre con la figlia meglio dettagliate nel decreto di omologa; c) assegnazione della casa coniugale sita in Roma, alla Via V. Petra, n. 155, alla moglie, con obbligo per il marito di allontanarsene entro il 15.01.2009; d) versamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2009, della somma mensile di euro 150,00 quale contributo per il mantenimento della moglie e di euro 400,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore.

Nell'odierno procedimento, entrambe le parti – all'udienza presidenziale del 1.10.2019 – hanno dichiarato che, successivamente all'omologazione della separazione consensuale, vi è stata riconciliazione con ripresa della convivenza almeno sino al 2017, quando vi è stata la nuova rottura della relazione coniugale, cui sono seguiti periodi di convivenza e periodi di allontanamento reciproco dalla casa familiare. Le predette circostanze sono state poi confermate anche dalla figlia delle parti in sede di audizione.

Ciò posto, la domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Sull'affidamento della figlia

Nulla va disposto al riguardo, stante l'intervenuta maggiore età della figlia.

Sulla assegnazione della casa familiare e sul mantenimento della figlia

Il Collegio osserva che tali domande sono state entrambe rinunciate dalla parte ricorrente già prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti: ed invero, successivamente all'audizione della figlia *Per_1* del novembre 2019 (la quale ha dichiarato che, all'epoca, ancora vi era convivenza tra i genitori nella casa familiare e, nel descrivere i difficili rapporti con la madre, ha espresso la preferenza circa la collocazione presso il padre), la ricorrente, alla successiva udienza del gennaio 2020, ha precisato di aver lasciato la casa coniugale (al riguardo specificando che nella predetta abitazione era rimasta a vivere la figlia con il padre) e ha dichiarato di rinunciare sia all'assegnazione della casa familiare, sia al mantenimento della figlia.

Sulla scorta di tali evidenze, l'ordinanza presidenziale nulla ha disposto circa

l'assegnazione della casa familiare e circa il mantenimento della figlia (già all'epoca maggiorenne).

In corso di causa, la parte ricorrente ha poi precisato le conclusioni “riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo” (ivi comprese, pertanto, le domande già rinunciate).

Orbene, il Collegio – a conferma dell'ordinanza presidenziale del gennaio 2020 – ritiene che non vada adottata alcuna statuizione circa l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento della figlia delle parti, giacché il generico rinvio alle “conclusioni di cui al ricorso” operato dal difensore della parte ricorrente nel precisare le conclusioni è una mera formula di stile, che non può togliere valore alla rinuncia già spiegata in corso di causa dalla parte ricorrente alle predette domande. Del resto, né la domanda di assegnazione della casa familiare, né quella di mantenimento per la figlia sono più state riproposte dalla ricorrente, non essendo state neppure depositate le memorie conclusionali.

Sulla domanda di mantenimento della moglie

E' noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ. 12196/2017, 16809/2019). L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. Civ. 605/2017).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che alla ricorrente è stata riconosciuta una invalidità al 100% nel gennaio 2019, per la quale percepisce mensilmente un assegno pari a circa euro 285,00 quale unica fonte di reddito.

All'udienza presidenziale ha dichiarato di essere disoccupata e la circostanza trova conferma nella lettera di licenziamento del novembre 2018. I CUD in atti riferiti al 2016 e al 2017 attestano un reddito lordo di circa euro 2.600,00 (per il 2016) e di circa euro 2.500,00 (per il 2017).

Il resistente, non costituitosi ma comparso all'udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività di autista stagionale e di avere un reddito mensile loro di euro 1.350,00 per 5 mensilità. Non si è costituito in giudizio e non ha depositato alcuna documentazione economico-reddituale, di talché non è possibile verificare l'attendibilità di quanto dichiarato. In particolare, non ha documentato la contrazione del reddito rispetto all'epoca della prima separazione, quando dichiarava un reddito mensile di euro 1.300,00 per 14 mensilità.

L'ordinanza presidenziale, nel quantificare l'importo a titolo di mantenimento in favore della moglie, contemperava la disparità economica tra le parti con la circostanza che il resistente fosse rimasto a vivere nella casa familiare condotta in locazione unitamente alla figlia maggiorenne, da lui mantenuta direttamente.

La parte ricorrente non ha articolato allegazioni sul punto, di talché deve ritenersi pacifica e ancora attuale la circostanza che il resistente (sicuramente allontanatosi dalla casa familiare, giacché le notifiche presso il suddetto luogo hanno avuto tutte esito negativo) stia provvedendo al mantenimento della figlia, della quale non è stata neppure prospettata l'autosufficienza economica.

Tanto premesso, il Collegio – valutata la disparità economica tra le parti emergente sin dalla prima separazione consensuale (quando la moglie dichiarava un reddito mensile di euro 500,00 e il marito un reddito mensile di euro 1.300,00), considerati gli attuali esigui redditi della moglie, nonché l'età e le sue condizioni di salute – stima equo confermare i provvedimenti presidenziali e, pertanto, determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da *Controparte_1* per il mantenimento di [...] *Pt_1*, con decorrenza dalla data della domanda.

Domanda di condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente del 50% del debito verso la *Controparte_2*.

Tale domanda è inammissibile in quanto priva del requisito della connessione con il presente giudizio.

Spese di giudizio

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- pronuncia la separazione personale dei coniugi, *Parte_1*, c.f. *C.F._1*, nata a Roma il 5.08.1964, e *Controparte_1*, c.f. *C.F._2* nato a Roma, il 31.07.1958, coniugati in Roma in data 19.09.1999;

- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00725, parte 1, serie 02);

- fatti salvi i provvedimenti provvisori, determina in euro 200,00 mensili, e successivo adeguamento ISTAT, il contributo mensile dovuto da *Controparte_1* per il mantenimento di *Parte_1*, da corrispondere presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;

- dichiara inammissibile la domanda di condanna di *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, del 50% del debito verso la *CP_2* [...].

- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 27.03.2023.

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Fulvia Esposito

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi